



PUTUSAN
Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUNTORY HOLDINGS LIMITED, yang diwakili oleh *Representative Director, President & CEO*, Takeshi Niinami, berkedudukan di 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8203, Jepang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yenny Halim, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Acemark, beralamat di Jalan Cikini Raya, Nomor 58 G-H, Jakarta, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT. BAGUS INTIKARYA PROPERTI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Norman Soelystio, berkedudukan di *The Koppel Building Suite 6*, Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 10, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14450, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Djohansjah, Ratnawati & *Partners*, beralamat di Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408, Jalan S. Parman Kaveling 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2025;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Jakarta Selatan, 12940;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik

yang sah atas merek **YAMAZAKI**  dan variannya di seluruh dunia;

3. Menyatakan bahwa merek-merek **YAMAZAKI**  dan variannya milik Penggugat adalah merek terkenal;

4. Menyatakan bahwa merek-merek **YAMAZAKI**  No. IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03, IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas 06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27, **YAMAZAKI** No. IDM000854873 kelas 02, IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009 kelas 21, IDM000853856 kelas 29, IDM000945295 kelas 32, IDM000711075 kelas 34, **Bagus YAMAZAKI** No. IDM000656223 kelas 04,  No. IDM001114848 kelas 08,

YAMAZAKI  No. IDM000856569 kelas 08, **YAMAZAKI** 

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2026



No. IDM000856577 kelas 08,  No. IDM000856585

kelas 08 dan  **YAMAZAKI** No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan merek terkenal  **YAMAZAKI** dan variannya milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa merek-merek  No. IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03, IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas 06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27, **YAMAZAKI** No. IDM000854873 kelas 02, IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009 kelas 21, IDM000853856 kelas 29, IDM000945295 kelas 32, IDM000711075 kelas 34,  **YAMAZAKI** No. IDM000656223 kelas 04,  No. IDM001114848 kelas 08,

 **YAMAZAKI** No. IDM000856569 kelas 08,  **YAMAZAKI**

No. IDM000856577 kelas 08,  No. IDM000856585

kelas 08 dan  **YAMAZAKI** No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I telah diajukan dengan dilandasi iktikad tidak baik;

6. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek  No.



IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03, IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas 06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27,

YAMAZAKI No. IDM000854873 kelas 02, IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009 kelas 21, IDM000853856 kelas 29, IDM000945295 kelas 32, IDM000711075 kelas 34,  No. IDM000656223 kelas 04,  No. IDM001114848 kelas 08,

YAMAZAKI  No. IDM000856569 kelas 08, **YAMAZAKI** 

No. IDM000856577 kelas 08, **YAMAZAKI**  No. IDM000856585

kelas 08 dan **YAMAZAKI**  No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret pendaftaran merek-merek

YAMAZAKI  No. IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03, IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas 06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27, **YAMAZAKI** No. IDM000854873 kelas 02, IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009



kelas 21, IDM000853856 kelas 29, IDM000945295 kelas 32,

IDM000711075 kelas 34,  No. IDM000656223 kelas 04, 

No. IDM001114848 kelas 08,  No. IDM000856569

kelas 08,  No. IDM000856577 kelas 08,

 No. IDM000856585 kelas 08 dan 

 No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 120/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 9 April 2025, dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik (*online*) melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 9 April 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 22 K/Pdt.Sus-HKI/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 120/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 120/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 9 April 2025 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik

yang sah atas merek **YAMAZAKI**  dan variannya di seluruh dunia;

3. Menyatakan bahwa merek-merek **YAMAZAKI**  dan variannya milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek-merek **YAMAZAKI**  No. IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03,

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2026



IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas 06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27, **YAMAZAKI** No. IDM000854873 kelas 02, IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009 kelas 21, IDM000853856 kelas 29, IDM000945295 kelas 32, IDM000711075 kelas 34, **Bagus YAMAZAKI** No. IDM000656223 kelas 04, **YAMAZAKI** No. IDM001114848 kelas 08, **YAMAZAKI** No. IDM000856569 kelas 08, **YAMAZAKI** No. IDM000856577 kelas 08, **YAMAZAKI** No. IDM000856585 kelas 08 dan **YAMAZAKI** No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan

dengan merek terkenal **YAMAZAKI** dan variannya milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa merek-merek **YAMAZAKI** No. IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03, IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas 06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27, **YAMAZAKI** No. IDM000854873 kelas 02, IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009 kelas 21, IDM000853856 kelas 29, IDM000945295 kelas 32, IDM000711075 kelas 34, **Bagus YAMAZAKI** No. IDM000656223 kelas 04, **YAMAZAKI** No. IDM001114848 kelas 08,



YAMAZAKI  No. IDM000856569 kelas 08, **YAMAZAKI**  No.

IDM000856577 kelas 08, **YAMAZAKI**  No. IDM000856585 kelas 08

dan **YAMAZAKI**  No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I telah diajukan dengan dilandasi iktikad tidak baik;

6. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek **YAMAZAKI**  No. IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03, IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas 06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27, **YAMAZAKI** No. IDM000854873 kelas 02, IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009 kelas 21, IDM000853856 kelas 29, IDM000945295 kelas 32, IDM000711075 kelas 34, **Bagus**  **YAMAZAKI** No.

IDM000656223 kelas 04,  No. IDM001114848 kelas 08,

YAMAZAKI  No. IDM000856569 kelas 08, **YAMAZAKI**  No.

IDM000856577 kelas 08, **YAMAZAKI**  No. IDM000856585 kelas 08

dan **YAMAZAKI**  No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret pendaftaran merek-merek **YAMAZAKI**  No. IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03, IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas



06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27, **YAMAZAKI** No. IDM000854873 kelas 02, IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009 kelas 21, IDM000853856 kelas 29, IDM000945295 kelas 32, IDM000711075

kelas 34,  No. IDM000656223 kelas 04,  No.

IDM001114848 kelas 08, **YAMAZAKI**  No. IDM000856569 kelas 08,

YAMAZAKI  No. IDM000856577 kelas 08, **YAMAZAKI**  No.

IDM000856585 kelas 08 dan **YAMAZAKI**  No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 serta kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Mei 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membatasi kriteria "merek terkenal" hanya pada tingkat pengetahuan masyarakat lokal/awam secara umum tanpa adanya parameter yang objektif dan terukur;

Bahwa secara yuridis, status merek terkenal harus dinilai secara komprehensif berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang meliputi durasi penggunaan, investasi promosi di berbagai negara, serta pengakuan hukum dari otoritas berwenang:

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi telah membuktikan eksistensi merek YAMAZAKI sejak tahun 1923 dengan berbagai penghargaan internasional dan pendaftaran di mancanegara. Fakta adanya Surat Pengakuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tertanggal 13 Februari 2019 yang menyatakan merek tersebut sebagai merek terkenal adalah bukti otentik yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan utama bagi hakim;

Bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya terbatas pada barang yang sejenis (*apple to apple*), melainkan menjangkau barang yang tidak sejenis guna mencegah pengenceran merek (*dilution*) dan penyesatan konsumen (*misleading*):

Bahwa hal ini sejalan dengan mandat Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 16 ayat (3) TRIPS *Agreement*. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* yang menolak gugatan semata-mata karena perbedaan kelas barang antara Pemohon Kasasi (Kelas 33) dan Tergugat I (berbagai kelas lainnya) merupakan bentuk pengabaian terhadap hak eksklusif pemilik merek terkenal;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdapat unsur iktikad tidak baik yang nyata ketika pihak lain mendaftarkan merek yang secara visual memiliki persamaan pada pokoknya, termasuk penggunaan huruf kanji dan jenis huruf (*font*) yang identik dengan ciptaan Pemohon Kasasi;

Bahwa pendaftaran merek secara masif di berbagai kelas (20 kelas berbeda) oleh Tergugat I tanpa didasari unit usaha yang nyata menunjukkan niat untuk menimbun merek (*trademark hoarding*) dan membonceng reputasi (*free riding*) milik pihak lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik tidak dapat didaftar dan harus dibatalkan demi hukum untuk melindungi persaingan usaha yang sehat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUNTORY HOLDINGS LIMITED, dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 120/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 9 April 2025, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUNTORY**

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2026



HOLDINGS LIMITED, tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 120/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 9 April 2025;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik yang sah atas merek **YAMAZAKI**  dan variannya di seluruh dunia;
3. Menyatakan bahwa merek-merek **YAMAZAKI**  dan variannya milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek-merek **YAMAZAKI**  No. IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03, IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas 06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27, **YAMAZAKI** No. IDM000854873 kelas 02, IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009 kelas 21, IDM000853856 kelas 29, IDM000945295 kelas 32, IDM000711075 kelas 34,  No. IDM000656223 kelas 04,  No. IDM001114848 kelas 08, **YAMAZAKI**  No. IDM000856569 kelas 08, **YAMAZAKI**  No. IDM000856577 kelas 08, **YAMAZAKI**  No. IDM000856585 kelas 08 dan **YAMAZAKI**  No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I memiliki



persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan

merek terkenal **YAMAZAKI**  dan variannya milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa merek-merek **YAMAZAKI**  No. IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03, IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas 06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27, **YAMAZAKI** No. IDM000854873 kelas 02, IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009 kelas 21, IDM000853856 kelas 29, IDM000945295 kelas 32, IDM000711075 kelas 34,  No. IDM000656223 kelas 04,  No. IDM001114848 kelas 08, **YAMAZAKI**  No. IDM000856569 kelas 08, **YAMAZAKI**  No. IDM000856577 kelas 08, **YAMAZAKI**  No. IDM000856585 kelas 08 dan **YAMAZAKI**  No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I telah diajukan dengan dilandasi iktikad tidak baik;

6. Menyatakan batal pendaftaran merek-merek **YAMAZAKI**  No. IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03, IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas 06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27, **YAMAZAKI** No. IDM000854873 kelas 02,



IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009 kelas 21, IDM000853856 kelas 29, IDM000945295 kelas 32, IDM000711075 kelas 34,  **YAMAZAKI** No. IDM000656223 kelas

04,  No. IDM001114848 kelas 08,  No.

IDM000856569 kelas 08,  No. IDM000856577 kelas

08,  **YAMAZAKI** No. IDM000856585 kelas 08 dan  **YAMAZAKI** No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;

8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret pendaftaran merek-

merek  **YAMAZAKI** No. IDM000640928 kelas 01, IDM000719804 kelas 02, IDM000640927 kelas 03, IDM000656219 kelas 05, IDM000656230 kelas 06, IDM000642199 kelas 08, IDM000656228 kelas 10, IDM000656229 kelas 11, IDM000656226 kelas 16, IDM000656227 kelas 19, IDM000656225 kelas 20, IDM000869665 kelas 21, IDM000656220 kelas 24, IDM000656222 kelas 25, IDM000656221 kelas 26, IDM000656224 kelas 27,  **YAMAZAKI** No. IDM000854873 kelas 02, IDM000904342 kelas 05, IDM000854334 kelas 08, IDM000904278 kelas 10, IDM001014155 kelas 11, IDM000866174 kelas 21, IDM001042009 kelas 21, IDM000853856

kelas 29, IDM000945295 kelas 32, IDM000711075 kelas 34,  **YAMAZAKI**

No. IDM000656223 kelas 04,  No. IDM001114848 kelas 08,

 **YAMAZAKI** No. IDM000856569 kelas 08,  **YAMAZAKI** No.



IDM000856577 kelas 08, **YAMAZAKI** No. IDM000856585 kelas

08 dan **YAMAZAKI** No. IDM000856593 kelas 08 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 77 K/Pdt.Sus-HKI/2026



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001